

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 713/2532

บริษัท นิวซีแลนด์อินชัวร์รันส์ จำกัด

โจทก์

บริษัท ดี ทแฮล์มอินเตอร์เนชั่นแนล

ทรานสปอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 618

บริษัทจำเลยมิได้เข้าร่วมทำการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้า การขนส่งได้กระทำโดยเรือ น. เพียงทอดเดียวจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย จำเลยจึงมิได้เป็นผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 รับขน อันเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงกับการรับขนทางทะเลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 แม้ว่าจำเลยจะเป็นผู้แจ้งการมาถึงของสินค้าให้ผู้รับตราส่งทราบ ให้ผู้รับตราส่งนำไปตราส่งมามอบเพื่อรับใบเบิกสินค้าจากจำเลยและการกระทำของจำเลยจะได้ค่าตอบแทนจากบริษัทผู้ขนส่งก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นเพียงผู้รับจ้างหรือตัวแทนของบริษัทผู้ขนส่งในการติดต่อกับท่าเรือเจ้าหน้าที่และผู้รับตราส่งเท่านั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามความใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 618 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งช้ำช้า.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปลายปี พ.ศ. 2523 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์ได้สั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าจากบริษัทรูบี้คอร์น สิงคโปร์ ฟิฟตี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ 2 ครั้งรวม 83,933 ชิ้น ในการขนส่งมายังประเทศไทย ผู้ขายได้ว่าจ้างบริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด ให้เป็นผู้ทำการขนส่งสินค้าดังกล่าวมาทางทะเล โดยเรือชื่อ "เนปจูน โทปาส" ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์ได้อาประกันภัยสินค้าสำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่สินค้าในระหว่างการขนส่งทางทะเลในวงเงินไม่เกิน 5,327 เหรียญสหรัฐ บริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด ผู้ขนส่งทอดแรก ไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย จึงมอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งอีกทอดหนึ่ง ต่อมาวันที่ 28 มกราคม 2524 เรือ "เนปจูน โทปาส" ได้เข้าเทียบท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปรากฏว่าสินค้านี้สูญหายไปทั้งหมดเป็นเงิน 5,327 เหรียญสหรัฐเทียบเท่าเงินไทย 122,521 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉย จึงเรียกร้องค่าเสียหายจากโจทก์ตามสัญญาประกันภัย โจทก์ชำระค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิในอันที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด และจำเลยโจทก์ ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 122,521 บาทกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า บริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด ผู้ขนส่งได้ว่าจ้างเรือ "เนปจูน โทปาส" ของบริษัทเนปจูน โอเรียนต์ ไลน์ จำกัด ขนส่งสินค้านี้จากท่าเรือเมืองสิงคโปร์มายังท่าเรือกรุงเทพมหานคร อันเป็นการขนส่งทอดเดียว มิใช่ขนส่งหลายทอด บริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด ไม่ได้มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งอีกทอดหนึ่ง การขนส่งสินค้าจากเรือที่ทำเรือกรุงเทพมหานครเป็นของบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเนปจูน โอเรียนต์ ไลน์ จำกัด เมื่อเรือมาถึงท่าเรือกรุงเทพฯ ปรากฏว่าตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุสินค้าอยู่ในสภาพปิดผนึกประทับตราเรียบร้อย สินค้าอื่นที่บรรจุในตู้ก็มีอยู่ครบถ้วน เว้นแต่สินค้านี้หายไป เนื่องจากเจ้าของสินค้ามิได้บรรจุ

สินค้ารายพิพาทลงในตู้คอนเทนเนอร์บริษัทฟราต้าชิปปิง พีทีอี จำกัด เป็นผู้ออกใบตราส่งโดยจดแจ้งรายการสินค้ารายพิพาทในใบตราส่งตามคำสั่งของผู้ส่งสินค้าว่าได้บรรจุสินค้าลงในตู้แล้ว จำเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจำเลยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัทฟราต้าชิปปิง พีทีอี จำกัดในการติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมศุลกากรและผู้รับตราส่งเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 122,521 บาทกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 4,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 7,000 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์ตามฎีกาของโจทก์ในประเด็นแรกว่า จำเลยเป็นผู้รับขนสินค้าพิพาททอดหลังที่สุดหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอตรงกันรับฟังได้ว่า บริษัทฟราต้าชิปปิง พีทีอี จำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้ารายพิพาทโดยเรือเนปจูน โทปาส จากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย เมื่อเรือเนปจูน โทปาส มาถึงประเทศไทยบริษัทฟราต้าชิปปิง เอเยนซีส์ จำกัด เป็นผู้ร้องขอนำเรือเข้าท่าเรือตามเอกสารหมายเลข 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาวาเซอร์วิสเป็นผู้ขนสินค้าจากเรือเนปจูน โทปาส ลงมาไว้ที่โรงพักสินค้าตามเอกสารหมายเลข 4 บริษัทฟราต้าชิปปิง เอเยนซีส์ จำกัด เป็นผู้ขออนุญาตเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ตามเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งปรากฏว่าสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว

ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 6 ศาลฎีกาเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จำเลยมิได้เข้าร่วมทำการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าแต่ประการใดเพราะการขนส่งได้กระทำโดยเรือเนปจูน โทปาส เพียงทอดเดียวจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย จำเลยจึงมิได้เป็นผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 รับขน อันเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงกับการรับขนทางทะเล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 แม้ว่าจำเลยจะเป็นผู้แจ้งการมาถึงของสินค้าให้ผู้รับตราส่งทราบให้ผู้รับตราส่งนำไปตราส่งมามอบเพื่อรับใบเบิกสินค้าจากจำเลยและการกระทำของจำเลยจะได้ค่าตอบแทนจากบริษัทผู้ขนส่งก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าว เป็นเพียงผู้รับจ้างหรือตัวแทนของบริษัทผู้ขนส่งในการติดต่อกับท่าเรือ เจ้าหน้าที่และผู้รับตราส่งเท่านั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งช้ำ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว เมื่อฟังว่าจำเลยมิได้เป็นผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้องโจทก์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาข้ออื่น ๆ อีก ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในชั้นฎีกาแทนจำเลย 1,000 บาท

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น